

0024751-23.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Liberação de Veículo Apreendido

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Processamento Virtual - Demandas de Trânsito/ Detran - Jefaz - Capital, São Paulo - SP - cep 00000-000

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às 17h00min

0024751-23.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0024751-23.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Liberação de Veículo Apreendido (Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Requerente:

CINTIA SANTOS DA SILVA

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, AFASTO a preliminar de carência da ação, posto que se confunde com o mérito da demanda.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370, caput, do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nota-se, então, que o magistrado é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe a obrigação de evitar diligências inúteis ou meramente protelatórias, sob pena de ofender o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Na espécie, a dilação probatória é desnecessária, tendo em vista que a pretensão veiculada pela autora depende tão somente da análise documental. O processo, friso, foi fartamente instruído com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia posta em juízo.

O julgamento antecipado do mérito, então, é a providência adequada ao caso.

A questão trazida a este Juízo diz respeito à incidência de IPVA sobre veículo supostamente apreendido e mantido sob a tutela exclusiva do Estado.

Pretende ainda a autora a declaração de que o veículo placa ESG-0539 não é de sua propriedade

O artigo 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08 prevê que o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto de propriedade do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

In casu, o documento de fl. 6 constitui prova suficiente de que, em 05/02/2017, o veículo foi apreendido, passando a guarnecer em pátio sob a tutela do Estado. Com efeito, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme previsão expressa do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Não decorre do registro, mas do domínio e posse sobre o bem. Exatamente por isso a apreensão com consequente perda do domínio do veículo é hipótese de dispensa de pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência (Lei Estadual nº 13.296/08) acima transcrita.

Portanto, uma vez caracterizada a perda da posse do automóvel, deixa de existir o fato gerador que autoriza a cobrança do tributo em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo apreendido por autoridade policial em abril/2012, não retornando à posse direta da proprietária formal, até que em 2018 foi decretada sua perda em favor da União. Execução fiscal, movida contra a proprietária, diante dos débitos de IPVA de 2012, 2013, 2014 e 2015. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos, a partir da apreensão do veículo. Afastada a hipótese de incidência do IPVA, em relação à executada, a partir do exercício de 2013. Precedentes deste E. Tribunal. Manutenção da cobrança em relação ao exercício de 2012, já que o fato gerador precedeu a apreensão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158071-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

E, uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto destes autos, não há dúvida de que o Estado de São Paulo deve retirar os apontamentos do cadastro de inadimplentes e proceder ao cancelamento dos respectivos protestos.

Entretanto, impossível declarar a não propriedade do bem.

Em que pesem os argumentos da autora, de que não assinou qualquer recibo, fato é que a autora forneceu seus documentos para compra do veículo, situação esta confirmada pela demandante em sede policial. Não pode agora valer-se de tal argumento para se ver livre do bem em questão, posto que coadunou com a empreitada do primo.

Ademais, a mingua de qualquer outro elemento, não é possível confirmar eventual falsificação na assinatura do recibo.

Preserva-se, com isso, a boa-fé da negociação para com a alienante da motocicleta, esta sim isenta de qualquer obrigação posterior à alienação e comunicação da venda junto aos órgãos competentes.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos débitos fiscais de IPVA incidentes sobre o veículo de placa EEL-5252, lançados a partir do exercício seguinte a apreensão do veículo (05/02/2017), e, consequentemente, cancelamento dos protestos e eventuais apontamentos deles decorrentes.

Servirá a presente, por cópia digitada como OFÍCIO a ser protocolado pela parte interessada.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de praxe.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA